

통 보

1. 제 목 : 비정규직 채용 관련 업무 개선 필요
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 본사 사무직 근로자(일반직)의 업무 과다로 정원 외 인력에 대한 수요가 발생하는 경우 기간제 계약직을 채용하고 있는데

기간제 계약직은 정부의 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인」(관계부처, 2017. 7. 20.)에서 파견근로자, 용역근로자와 함께 정규직 전환 대상 비정규직으로 명시하고 있는 비정규직인 ‘기간제 근로자’에 해당하므로⁶⁶⁾

(주)캠코시설관리는 정부의 정규직 고용 원칙 확립을 위해 「공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」(관계부처, 2018. 5. 31., 이하 “사전심사제 운영방안”이라 한다)에 따라 「기간제계약직 채용 사전심사제 운영지침」(2020. 2. 13., 이하 “운영지침”이라 한다)을 제정하였고, ‘기간제 계약직 채용 사전심사위원회’(이하 “심사위원회”라 한다)를 개최하여 기간제 계약직을 채용하는 업무를 수행하고 있다.

66) (주)캠코시설관리는 ‘기간제 계약직’, ‘기간제계약직’, ‘기간제 근로자’ 등의 용어를 혼용하여 사용하고 있는데 모두 비정규직 근로자의 한 종류인 ‘기간제근로자’를 의미함

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

정부는 2017. 7. 20. 사회양극화 완화를 위해 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획」(관계부처) 및 동 가이드라인을 발표하여 공공부문의 상시·지속적 업무⁶⁷⁾에 종사하는 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하도록 하는 정책을 추진하였고,

이후 비정규직이 불가피한 경우에만 채용하도록 제도화하기 위해 사전심사제 운영방안을 발표하여 정규직 채용을 원칙으로 하되, 불가피한 사유로 비정규직 채용이 필요한 경우에는 조직 내 채용·심사·예산부서 간 협의 절차인 사전심사제를 마련하여 운영하도록 하고 있다.

따라서, 정부 정책인 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환을 위해 설립된 자회사의 설립 취지에 비추어 봤을 때, (주)캠코시설관리는 직원 채용 시 정규직 고용 원칙 확립 등 공정한 채용 관행 노력을 위해 정규직 채용을 원칙으로 하되, 비정규직 채용이 불가피한 경우에는 사전심사제를 운영하여 비정규직을 채용해야 하는 사유를 내설 있게 검토하는 등 비정규직 채용 시 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 비정규직 채용 사전심사제 운영 개선 필요

그런데, 감사대상기간 동안 (주)캠코시설관리에서 진행한 비정규직 8명에 대한 채용⁶⁸⁾ 실태를 점검한 결과

67) ① 연중 9개월 이상 계속되고, ② 향후 2년 이상 계속될 것으로 예상되는 업무

‘2021년 ○○○ ○○○ ○○채용’의 경우 회계부에서 사업장 경비 관련 회계 처리 및 법인카드 사용 모니터링, 자금이체 등의 업무를 수행할 기간제근로자(채용기간 1년, 2021. 6. 1.~2022. 5. 31.)를 채용하면서, 2021. 4. 30. 경영지원본부장, 기획과장, 회계과장을 심사위원으로 하여 심사위원회를 개최하였는데

정부의 비정규직 채용 사전심사제 운영 취지에 비추어 보았을 때 심사위원회에서는 정규직 채용이 원칙임에도 불구하고 ‘비정규직으로 채용함이 불가피한 사유’에 대해 심사하여야 하는데도

수요 부점인 회계부에서는 비정규직 채용계획서에 ‘비정규직으로 채용함이 불가피한 사유’가 아닌 “회계부 직원 1명의 퇴사로 인한 기존 직원들의 과다한 업무량 완화를 위해 추가 인력 필요”라고 적시하여 ‘단순히 인력이 필요하다는 사유’만을 기재하였고, 심사위원회에서도 비정규직 채용의 불가피성 및 비정규직 채용이 가능한 사유 등에 대한 실질적인 심사를 수행하지 않았다.

(주)캠코시설관리는 정부의 사전심사제 운영방안에 따라 2020. 2. 13. 운영지침을 제정하였고, 비정규직 채용 시 심사위원회를 개최하는 등 형식적 측면에서 제도를 갖추고자 한 노력은 인정되나⁶⁹⁾

68) (주)캠코시설관리 비정규직 채용 내역

구 분	채용종류	채용직종	채용일자	현부점	성 명	임용직급
기간제 계약직 (기간제 근로자)	공개경쟁	일반직	2020. 3. 25.	“기재 생략”		계약직
			2020. 3. 25.			계약직
			2020. 3. 25.			계약직
			2020. 3. 30.			계약직
			2020. 3. 30.			계약직
			2020. 11. 11.			계약직
			2021. 5. 26.			계약직
			2021. 6. 14.			계약직

정부의 비정규직 채용 사전심사제 운영 취지에 부합하는 심사위원회 운영이 이루어지고 있지 않으므로, 정부의 사전심사제 운영방안의 '심사 방식'70)에 따라 일시·간헐적 업무, 인적 속성, 업무 특성 등을 분석하여 비정규직 채용이 필요한 사유를 실질적으로 심사할 수 있는 심사위원회를 운영할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

(2) 비정규직 채용 관련 지침 개선 필요

또한, 기간제근로자 채용에 관한 기준 및 절차를 정한 (주)캠코시설관리 운영지침을 점검한 결과

운영지침 제6조에 따르면 사업장의 정규직 결원 발생시 대체인력인 단기계약직을 채용하거나 일시적·간헐적 근로의 경우에는 이 지침을 적용하지 아니한다고 되어 있는데

69) 고용노동부는 '자회사 평가 최종보고서'(2020. 12.)에서 (주)캠코시설관리는 관련 지침을 제정하여 자회사 개선대책을 충실하게 이행하였다고 긍정적으로 평가하였음

70) 「공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」 '3-2-2. 심사 2) 심사방식' 비정규직 채용 사전심사 기준

구분	내용
원칙	▲ 연중 9개월 이상 계속되고, 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 상시·지속적 업무 신설 또는 결원 시 처음부터 정규직으로 채용
일시·간헐	▲ 연중 9개월 미만으로 수행되거나, 사업의 완료 기간 또는 기관의 존속 기간이 명확한 일시·간헐적 업무는 비정규직 채용 가능
인적 속성	▲ 60세 이상 고령자(청소·경비는 65세 이상 고령자에 적용 권고) ▲ 선수 등 통상 한정된 기간에만 특기 등을 활용하는 경우
비정규직 채용 가능 사유	업무 특성 1. 기간제 ▲ 휴직대체 등 보충적으로 근로하는 경우 ▲ 실업·복지대책 차원에서 제공하는 경과적 일자리의 경우 ▲ 고도의 전문적인 직무인 경우 ▲ 다른 법령에서 기간을 달리 정하는 등 교사·강사 중 특성상 전환이 어려운 경우 ▲ 이에 준하는 사유로서 비정규직 채용 필요성, 불가피성이 인정되는 경우 2. 파견·용역 ▲ 민간의 고도의 전문성, 시설·장비 활용이 불가피한 경우 ▲ 법령·정책 등에 의해 중소기업 진흥이 장려되는 경우 ▲ 산업 수요·정부 정책의 변화에 따라 기능조정이 객관적으로 예상되는 경우 ▲ 다른 공공기관(자회사 포함)에 위탁 또는 용역사업을 주고 있는 경우 ▲ 이에 준하는 사유로서 비정규직 채용 필요성, 불가피성이 인정되는 경우

정부의 사전심사제 운영방안 '3-2-2. 심사 ② 심사방식'에 따르면 정부의 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 정규직으로 전환한 업무는 원칙적으로 별도 심사 없이 정규직으로 채용하여야 하므로,

(주)캠코시설관리 사업장 근로자의 경우 이에 해당하여 원칙적으로 정규직으로 채용하여야 하는 대상이고, 다만 휴직대체 등 일시·간헐적 노동자를 채용하는 경우 비정규직 채용이 가능하나 이 경우에도 '3-2-2. 심사 ③ 심사 절차 간소화 및 생략'에 따라 채용 통보 등 사전심사제 관련 절차를 반드시 거치도록 하고 있으므로

사업장 정규직 결원 대체인력 또는 일시적·간헐적 근로자 채용의 경우에도 지침 적용을 제외할 것이 아니라, 정부 운영방안의 간소화된 절차 등을 지침에 추가하는 등 비정규직 채용 사전심사제를 정부 운영방안에 맞게 적절히 운영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 비정규직 채용 사전심사와 관련하여 지침을 갖추고 심사위원회를 운영하였으며, 고용노동부에서도 긍정적으로 인정하고 있음을 고려해 달라는 의견을 제시하였고, 내실 있는 심사위원회 운영을 위해 참고할 수 있는 자료를 요청하였다.

이에 대해 관련 지침 제정 및 심사위원회 운영 등 (주)캠코시설관리의 노력은 인정하나, 본 조치요구서의 취지는 다소 미흡한 부분에 대한 개선이므로 제도를 보완할 필요가 있음을 설명하였고, 공사의 비정규직 채용 사전심사제 운영 사례를 공유하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 정부의 공정 채용 원칙 확립을 위해 '기간제 계약직 채용 사전심사위원회'를 정부의 「공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」에 따라 내실 있게 운영할 수 있는 방안을 마련하시고, 「기간제계약직 채용 사전심사제 운영지침」을 사업장 단기 계약직 및 일시·간헐적 근로자 채용에도 적용할 수 있도록 개선할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)